KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
ROTAMA, S.H. & REKAN
Jalan Hiu Putih Lanjutan, Gg. Keluarga No. 99, Kec. Jekan Raya,
Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Hp/WA: 0813-1815-0416 , *Email:* rotamak21@gmail.com

LEGAL OPINION

Nomor: 026.ADV.RR/LO/IV/2026

I. KRONOLOGIS

Bahwa Permasalahan hukum ini berakar pada sengketa kepemilikan dan pemanfaatan lahan seluas ± 1 (Satu) Hektar yang terletak di Sei-Sabange, Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, yang secara sah dimiliki oleh Ibu Nurhayatie bahwa yaitu klien kami Ibu Nurhayatie membeli tanah pada tanggal 03 Februari 2015, dengan atas nama Mobiono/Bapak Nova yang terletak di Desa Tumbang Hangei dengan ukuran 1 Hektar. Berdasarkan bukti pendukung yang ada, tanah tersebut merupakan bagian dari lahan yang lebih luas, di mana terdapat kesaksian resmi dari Rena/ Indu Caca yang menyatakan bahwa lahan miliknya berbatasan langsung dengan tanah milik Ibu Nurhayatie di sebelah Barat, Ibu Rena juga memberikan pernyataan tertulis bahwa ia yang berbatasan langsung dengan tanah milik Ibu Nurhayatie. Rangkaian fakta ini mempertegas legalitas posisi klien di mata hukum dan masyarakat setempat sebelum terjadinya penyerobotan.----------

Bahwa dimulai ketika Ibu Nurhayatie menempuh prosedur administratif resmi dengan mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Penyerobotan Tanah kepada Kepala Desa Tumbang Hangei I pada tanggal 20 Desember 2025 (berdasarkan bukti-bukti terlampir). Sebagai respons, Lembaga Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Tumbang Hangei menerbitkan Surat Pemberhentian Kegiatan Sementara nomor 189/18/P/TH/XI/2025 guna menjaga status quo. Namun, instruksi resmi tersebut tidak diindahkan oleh Saudara Mobiono (Bapak Nova), yang tetap melanjutkan penguasaan lahan tanpa izin. Upaya mediasi telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh pihak desa, yaitu pada 29 Desember 2025, 12 Januari 2026, dan 15 Januari 2026,

namun Saudara Mobiono selalu mangkir, yang secara yuridis menunjukkan tidak adanya itikad baik. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terus berlangsung hingga saat ini sehingga klien kami melalui kuasa hukum melayangkan permohonan tindakan tegas dan somasi pada 25 Maret 2026 akan tetapi sampai hari ini tidak ada itikad baik dari Sdr. Mobiono/ Bapak Nova.----------

II. ANALISIS YURIDIS

Bahwa Tindakan Saudara Mobiono telah memenuhi unsur-unsur pidana yang bersifat berlapis, baik pidana umum maupun pidana khusus. Pertama, terkait penyerobotan tanah, tindakan pelaku masuk dalam kualifikasi Pasal 501 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana pelaku secara melawan hukum memiliki atau menguasai tanah yang diketahuinya milik orang lain Unsur "diketahuinya milik orang lain" telah terpenuhi secara materiil melalui kesaksian tetangga batas lahan seperti Ibu Rena/Indu Caca, serta rangkaian surat pemanggilan mediasi dari kantor desa yang diabaikan oleh Sdr. Mobiono/Bapak Nova. Pengabaian terhadap instruksi penghentian kegiatan dari lembaga adat semakin memperkuat adanya niat jahat ***(mens rea)*** untuk merampas hak orang lain secara ilegal;----------

Bahwa Kedua, aktivitas penambangan emas yang dilakukan pelaku merupakan pelanggaran hukum berat sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara spesifik, dalil pidana merujuk pada Pasal 158 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp100.000.000.000,00. Selain itu, Sdr. Mobiono/Bapak Nova juga dapat dijerat dengan Pasal 161 karena diduga melakukan penampungan, pengolahan, atau penjualan mineral yang tidak berasal dari izin resmi. Dengan dukungan bukti pernyataan batas tanah dan fakta pengabaian

tiga kali panggilan kerapatan mantir dan dari pihak desa, posisi hukum klien sangat kuat untuk meningkatkan permasalahan ini ke jalur laporan kepolisian;----------

III. DASAR HUKUM

Bahwa uraian diatas dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Mobiono / Bapak Nova sehingga mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap klien kami, maka telah melanggar Dasar Hukum**:** ----------

- **Pasal 501 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. "*Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki, menjual, menyewakan, atau menukar tanah yang diketahuinya milik orang lain, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*";**----------
- **Pasal 158 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** ***"Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."***
- **Pasal 161 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "*Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).;*----------

KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM

ROTAMA, S.H. & REKAN

Jalan Hiu Putih Lanjutan, Gg. Keluarga No. 99, Kec. Jekan Raya,
Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Hp/WA: 0813-1815-0416 , *Email:* rotamak21@gmail.com

Demikian Legal Opinion ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum/ Nurhayatie

ADV. ROTAMA, S.H.